

2022年度 解 答

●2022年度出題項目と解答一覧

科目	部	問題番号	出題項目	解答
午前	105	1	個人の専門家責任と会社の使用者責任との関係	2
		2	誠実公正義務と適合性原則	3
		3	J-REITにおける利益相反取引	1
		4	J-REITにおけるインサイダー取引規制	2
		5	運用受託者等の行為とマスター職業倫理規程	1
	101	6	不動産証券化概論	2
		7	不動産証券化商品	3
		8	不動産証券化の仕組み	3
		9	不動産証券化の歴史	2
		10	不動産と私法	1
		11	不動産と公法	4
		12	金融市場と金利	2
		13	情報開示	4
		14	株式の基礎知識	2
		15	証券市場と証券業務	2
		16	銀行業務	1
		17	銀行業務	3
		18	プロジェクトファイナンス	2
		19	国内機関投資家の資産運用	2
		20	内外機関投資家の資産運用	2
		21	日米年金の不動産投資	3
		22	日本の企業年金による不動産投資	4
		23	ストラクチャードファイナンス	1
		24	証券化商品の倒産隔離	1
		25	証券化商品のリスクと信用補完	2
	102	26	不動産投資の基礎知識	3
		27	不動産投資の基礎知識	1
		28	アセットマネジメント	4
		29	アセットマネジメント	1
		30	アセットマネジメント業務にかかる用語	2
		31	ホテルと物流施設	1
		32	商業施設と住宅	1
		33	地価について	2
		34	オフィス	2
		35	デューデリジェンス	2
		36	公法関係調査	2
		37	還元利回り	3
		38	直接還元法の計算	3
		39	DCF法の計算	3
		40	再調達価格	3
		41	地震リスク評価(PML)	3
		42	土壌汚染リスク評価	2
		43	プロパティマネジメント	1
		44	テナント賃貸管理	3
		45	テナント賃貸管理	4
		46	問題及び解説を削除	—
		47	建物修繕	3
		48	エネルギー管理	1
		49	改修及び建築関連リスクと法規制	4
		50	環境不動産	1

科目	部	問題番号	出題項目	解答
午後	103	I	1 不動産証券化の基本的論点	1
			2 不動産の所有権移転と賃貸借契約の承継	3
			3 不動産の信託の意味	3
			4 特定目的会社と投資法人との対比	2
			5 投資法人の特徴	3
			6 組合の利用	4
			7 不特法と金商法の重疊的適用	3
			8 不動産信託受益権の有価証券化	4
			9 不動産証券化と投資家保護、自己運用業	4
			10 アセットマネジメント会社と投資判断	1
			11 投資家保護法	2
			12 不動産証券化商品と投資家の属性	4
			13 投資家に対する説明義務	3
		II	14 金融商品取引業	2
			15 法令規則	1
			16 金融商品の新規発行における開示規制	2
			17 投資勧誘に係る規制	2
			18 説明責任	2
			19 J-REITのコンプライアンス態勢整備とエクイティ・ストーリーの	3
		III	20 不動産の譲渡に関する会計基準	2
			21 特別目的会社	4
			22 証券ヴァーケルの連結	4
			23 資産流動化に関する連結範囲	1
			24 リース会計基準	4
			25 固定資産の減損会計基準	3
			26 資産除去債務に係る会計基準	3
			27 証券化ヴァーケルに関する会計基準	2
		IV	28 課税対象となるヴァーケルの判定	1
			29 組合に関する税務上の取扱い	3
			30 信託の税務	3
			31 特定目的会社の導管性要件	4
			32 投資法人の導管性要件	2
			33 投資法人の税務	4
			34 消費税	3
			35 流通税に関する税務	2
104		I	36 期待効用と確実性等価	4
			37 正規分布	2
			38 現在ポートフォリオ理論	1
			39 現在ポートフォリオ理論	4
			40 資本資産評価モデル(CAPM)	2
			41 パフォーマンス評価	1
			42 スポットレート	4
			43 デュレーション	4
			44 先物取引と先渡し契約	2
			45 オプション取引	3
		II	46 企業信用リスク	3
			47 投資インデックス	2
		III	48 個別銘柄リスクと市場リスク	4
			49 CAPMを用いた計算	3
			50 ESG	1

問題 1 2

（解説）

- イ. 誤り。A社の社員であるマスターが不動産信託受益権の販売を行うという設定であるので、投資家Yが説明義務違反で賠償請求をする場合には、まずマスター個人の民法709条に基づく賠償責任が問題となる。この賠償責任があるということになれば、使用者たるA社が民法第715条に基づく使用者責任を負う。請求をする投資家Yとしては、A社の使用者責任だけを追及することも、社員個人の不法行為責任だけを追及することも、（損害賠償額が増えるわけではないが）両者を追求することもできる。
- ロ. 誤り。A社が不法行為責任を負う場合に限り、A社の社員たるマスターも個人として当該投資家に対して不法行為責任を負うというわけではない。
- ハ. 正しい。A社が使用者責任を負う場合には、被用者（A社の社員）に対する求償権を行使できる（民法第715条第3項）。マスターが懲戒処分を受ける可能性もある。
- ニ. 正しい。ここでは、マスターはA社の顧客であるXの利益を犠牲にしてA社の子会社に不当な利益を与える行動をしている。金商法第44条の3第1項は、「金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」とし、その第1号で「通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。」を挙げている。

問題 2 3

（解説）

- イ. 誤り。金商法第36条第1項は、「金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対し誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。」とする。
- ロ. 誤り。2021年1月に改正された監督指針は、適合性の検証の必要性和顧客に対する誠実公正義務の履行とは一体のものとして捉えており、別の問題という位置づけをしていない。金融商品取引業者は、（適合性の原則に基づく）適正な投資勧誘の履行を確保するために整備した態勢に基づいて、顧客に対する誠実公正義務を果たす必要がある、としている。
- ハ. 正しい。顧客本位原則は法的拘束力を有するものではないとされているが、その原則の一つとして、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきであるという点は、金商法第40条第1号でいう、金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不相当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることにならないようにその業務を行わなければならないという法律上の行為義務である。
- ニ. 誤り。金融商品取引業者等が企業である場合、個々の職員は組織の業務分掌の範囲内で行動をしている。いくら個人として十分な意識を有していても、帰属する組織が法令遵守等の体制を整えていなければ、法令遵守のもとで能力を適切に発揮することもできない。金融商品取引業者等が法令遵守等の体制を整えるのは投資家保護及び市場の公正さの確保のためであるが、所属する職員が法令に準拠したうえで最大限の能力を発揮する環境を整備する責任も企業にはある。

問題3 1

(解説)

1. 誤り。利益相反取引とは、資産の保有主体と運用主体が異なる場合において、双方の利益が相反する要素を含む取引であり、私募ファンドでも見られる形態である。
2. 正しい。
3. 正しい。
4. 正しい。

問題4 2

(解説)

1. 正しい。
2. 誤り。投資法人が不動産を取得した場合に、資産運用会社が法令に沿って投資法人へ通知しなければならないのは、外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価である。
3. 正しい。
4. 正しい。

問題5 1

(解説)

- イ. 誤り。不動産鑑定士などの外部専門家を利用する場合、彼らの職業倫理に反するようなことを要請してはならない。また外部専門家もそのような要請に応じてはならない。
- ロ. 誤り。黙認しているとなると、善管注意義務違反を越えて、忠実義務違反である。プロたる者は、判断に迷う問題に直面した時にこそ、また部下や同僚が誤った方向へ進もうとした時にこそ、躊躇することなく、自らの考えや姿勢を明確に伝える必要がある。
- ハ. 誤り。運用受託者が、通常より高い報酬や有利な条件で同じ資本傘下にある不動産会社に投資不動産の維持管理を委託することは、忠実義務違反である。
- ニ. 正しい。「マスター職業倫理規程」Ⅰ. 総則2参照)
- ホ. 誤り。マスターは、例外なく認定後も継続教育などを通じて常に不動産証券化に関する理論と実務の研鑽に努め、専門家に相応しい専門知識・能力を維持、向上させなければならない。「マスター職業倫理規程」Ⅰ. 総則1参照)

101. 不動産証券化の概論

問題6 2

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。「エクイティ優先構造」ではなく、「優先劣後構造」と呼ぶ。
- ニ. 誤り。原資産は、SPV が譲渡を受けた時点でキャッシュフローを生み出している必要はなく、不動産の開発後にキャッシュフローを生み出すような資産も証券化の対象となる。

問題7 3

(解説)

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 誤り。私募 REIT はオープンエンド型の不動産投資法人。

4. 正しい。

問題 8 3

(解説)

イ. 正しい。

ロ. 誤り。J-REIT の借入れはコーポレートローンである。

ハ. 正しい。

ニ. 正しい。

問題 9 2

(解説)

イ → ロ → ニ → ハ

イ. 「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律（通称：旧 SPC 法）」の制定（1998 年）

ロ. 「証券投資信託法」の「投資信託及び投資法人に関する法律」への改正（2000 年）

ハ. 投信法改正による「J-REIT による自己投資口の取得解禁」（2013 年改正）

ニ. 東京証券取引所の規則改正による「J-REIT による海外不動産投資の制約解除」（2008 年）

問題 10 1

(解説)

イ. 誤り。原則として、居住用不動産でも事業用不動産でも借地借家法は適用される。

ロ. 誤り。借地借家法が優先適用されるに過ぎず、同法に規定が無い事柄については民法が適用される。

ハ. 正しい。

ニ. 誤り。売買契約は不要式契約であるため売買契約書は紛争予防等の見地から作成されるに過ぎない。

問題 11 4

(解説)

イ. 誤り。本肢の説明は非線引都市計画区域のものである。

ロ. 誤り。宅地建物取引業を行う場合、国土交通大臣または都道府県知事の「免許」を受ける必要がある。

ハ. 誤り。そのような規制はない。なお、賃貸住宅の管理業務等に関する法律は賃貸住宅の管理等を行う業者に対する規制である。

ニ. 誤り。賃貸住宅の管理業務等に関する法律における特定転貸事業者とは、サブリース事業者を指すものである。

問題 12 2

(解説)

イ. 正しい。

ロ. 誤り。銀行等の金融機関を介した金融を間接金融、証券市場で株式・社債・CP 等を発行して資金調達することを直接金融と呼ぶ。

ハ. 誤り。先物取引ではなくオプション取引。

ニ. 正しい。

問題 13 4

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 14 2

(解説)

- イ. 誤り。上場審査基準に適合していることに加え、企業内容などの開示を適切に行うことができる状況にあるか等の実質的な審査が行われる。
- ロ. 誤り。株式公開は、市場への初めの株式供給との意味で IPO (Initial Public Offering) と呼ばれる。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 15 2

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。業務内容の範囲に応じて参入規制（登録拒否要件）が設けられている。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。セカンダリー市場における自己売買はディーリング業務。

問題 16 1

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。

銀行を営むには、(イ) 内閣総理大臣の免許が必要であり、免許がないものが「銀行」の商号を使うことは(ロ)許されない。銀行経営の(ハ)健全性を維持するため、銀行には(ニ)他業禁止義務が課されている。

問題 17 3

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。信用リスク管理とは、銀行の固有業務である与信業務に関わるリスクの管理である。与信先が倒産して返済不能の状況に陥る等の危険性を定量的に把握・管理し、経営の健全性と収益性のバランスを適切にコントロールすることは、銀行業務の基本ともいえる。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 18 2

(解説)

- イ. 誤り。ノンリコースローンとは、特定の事業もしくは資産から発生するキャッシュフローのみを返済原資とし、それ以外のスポンサーなどへの求償権(Recourse)が付かない非迦及型ローンを指す。すべての事業リスクを事業主が負担するコーポレートファイナンスとは異なるものである。

ロ. 正しい。記載のとおり。

ハ. 誤り。開発型ローンは開発対象建物の建設資金を調達するもので、ファイナンス期間は比較的短期であるが、稼働前のため物件からのキャッシュフローが少ない、もしくは限定的であることから、完全なノンリコースの例は少ない。

ニ. 正しい。

問題 19 2

(解説)

イ. 誤り。2021 年 3 月末時点の国内生保全体の資産配分を確認すると、国内確定利付資産（国債、地方債、社債）は 48.2%（総資産の 47.3%）となっている。

ロ. 正しい。

ハ. 誤り。不動産証券化の過程において、機関投資家は証券化ビークルに資金を供給し、実質的な不動産所有者となる。機関投資家は一部の例外を除き、投資対象の不動産を自ら使用することはない。機関投資家の多くは、投資した不動産の経営をアセットマネジャー等の第三者へ委託する。機関投資家への実質的な所有の移転は、不動産の所有と経営の分離を促進する意味をもつ。

ニ. 正しい。

問題 20 2

(解説)

イ. 誤り。不動産運用資産額上位の海外機関投資家に投資銀行は含まれない。

ロ. 誤り。国内私募 REIT の投資家分布（2021 年 12 月末時点・出資総額ベース）において、「年金」の占める割合は 20.2%。

ハ. 正しい。

ニ. 正しい。

問題 21 3

(解説)

イ. 誤り。2020 年度末のプライベートエクイティ等を含む「その他」で 10.5%に留まる。

ロ. 誤り。直接投資は高くなっているものの、オープンエンドファンドへの投資は低くなっている。

ハ. 誤り。2021 年 3 月末では、インフラを除く不動産への投資は約 0.3%に過ぎず、オルタナティブ投資全体への投資も 0.7%に留まる。

ニ. 必ずしも誤りとは言えない。一部の企業年金で国内より海外への不動産投資を、運用効率などの観点から優先する例はあるものの、為替リスクの存在やその他の理由から国内不動産投資を優先することも珍しくない。年金運用の本質が着実な給付を実行するためという目的にあることを考えれば、本肢を“明らかな誤り”とすることはできない。

問題 22 4

イ. 誤り。不動産投資のメリットを低流動性と考える投資家からは、上場による時価変動の大きさを“もつとも有用”と評価することはない。

ロ. 正しい。

ハ. 誤り。バブル経済の崩壊以前には、国内に不動産を証券化した商品の大きな市場は存在していない。この時代認識を誤るようなら、この箇所のみならず、マスター養成講座全体に対する理解不足であると考えられる。

ニ. 正しい。不動産投資に限らず、外部の運用マネジャーに運用を委託する場合の鉄則である。

問題 23 1.

(解説)

イ. 正しい。

ロ. 正しい。

ハ. 誤り。流動化はコーポレートファイナンスではなく、ストラクチャードファイナンス（アセットファイナンス）に含まれる。

ニ. 誤り。当該取引は「特定貸付債権」に該当するものとして、定義から除外されている。なお、これら取引の借入に対する金銭債権を担保資産として倒産隔離された SPC で 2 層以上の異なる信用リスクに階層化する取引は証券化取引に該当する。

問題 24 1.

(解説)

1. 正しい。

2. 誤り。「制度的同一」ではなく「制度的分離」が正しい。

3. 誤り。受託者が破産した場合にも信託財産は破産財団に含まれない。

4. 誤り。匿名組合においては、組合員への利益分配がなされた場合、当該利益に対応した部分は結果として組合員への課税となる。

問題 25 2.

(解説)

イ. 正しい。

ロ. 誤り。金銭債権の証券化においてオリジネーターがサービサーとしてサービシング業務を行っている場合には「債務者対抗要件」を具備しないのが一般的である。

ハ. 誤り。3 つを全部満たす条件を実務は探っていくこととなる。

ニ. 正しい。

102. 不動産投資の実務

問題 26 3

(解説)

イ. 正しい。

ロ. 正しい。

ハ. 誤り。逆にリスクが高まる。投資の分散化が好ましい。

ニ. 正しい。

問題 27 1

(解説)

イ. 誤り。エクイティによる投資とデットによる投資。

ロ. 誤り。明確な基準はなく、各タイプの IRR の水準は、マーケットの状況、投資環境、リスク特性などにより、変化するものである。

ハ. 正しい。

ニ. 誤り。不動産 STO は小口投資を誘うものである。

問題 28 4

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 29 1

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。デューデリジェンスで得られた収入及び支出に関する過去のデータを参考にして、新規の募集賃料水準や修繕及び資本的支出工事の実施内容などを想定するものであり、実績データはアンダーライティングの際に参考となる。
- ニ. 誤り。アセットマネジャーはファンディングリクエストを受領した後、発注先を選定する際に入札手続きを経る必要がなかったのか、支払いに際してレンダー承諾が必要ではなかったのかなど、当該支払いが適正なものであるかの確認を行った上で支払い手続きを行わなければならない。

問題 30 2

(解説)

- 1. 正しい。
- 2. 誤り。業務の遵法性の観点から各種法令や社内規定の遵守状況、利害関係人取引などについて審議、承認するのはコンプライアンス（評価）委員会である。投資（運用）委員会では取得および売却価格や取引条件などの投資判断、投資戦略やビジネスプランなどに関して、業務の妥当性の観点から協議、決議を行い、不動産鑑定士などが外部委員となることが多い。
- 3. 正しい。
- 4. 正しい。

問題 31 1

(解説)

- 1. 正しい。
- 2. 誤り。2020年のEC化率は8.08%と1割未満。50%には達していない。
- 3. 誤り。ホテルの客室数は2009年に旅館を上回った。
- 4. 誤り。これはビルド・トゥ・スーツ型に関する記述。

問題 32 1

(解説)

- イ. 誤り。賃貸側にとっては店舗売上が多い際には賃料が増えるため、必ずしもデメリットとはいえない。デメリットの面は賃料収入の変動が大きい点といえる。
- ロ. 誤り。2018年（最新）の総務省「住宅・土地統計調査」で、住宅総数は増加している。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。コロナ禍であってもホテルほどの大きな影響はでていない。

問題 33 2

(解説)

- イ. 誤り。相続税路線価は国税庁から公表される。
- ロ. 正しい。

問題 34 2

(解説)

- 1. 誤り。オフィスストックは増加が続いている。
- 2. 正しい。
- 3. 誤り。継続賃料は新規賃料に比べて変動が小さい。
- 4. 誤り。J-REIT 市場に最初に上場した 2 銘柄はどちらもオフィス系リート。

問題 35 2

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。不動産所有者は、物件、あるいは運営に関する当面の計画ではなく、履歴を詳細に記録し開示する必要がある。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。デューデリジェンスの発注者は、不動産のオリジネーターや投資家、J-REIT 等の不動産ファンドの運用会社等である。弁護士、会計士、建設会社、エンジニアリング会社、設計士、不動産鑑定士、マーケットリサーチャー等の専門家は、デューデリジェンスの担い手である。

問題 36 2

(解説)

- イ. 誤り。都市計画法、建築基準法等に加え、地方自治体が独自に建築に関わる行政指導として建築指導要綱を定めている場合があるので、留意する必要がある。
- ロ. 誤り。例えば、既存不適格建築物で容積率が現行の許容容積率を上回る場合は、再建築した場合には現況建物の消化している容積率をとれず、持続的な収益力に問題が生じる場合もあることに留意する必要がある。
- ハ. 正しい。都市計画法は、1969 年に施行された都市を健全に発展させることを目的とした法律で、日本の国土を都市計画区域と都市計画区域外に区分し、都市における建築を規制している。
- ニ. 正しい。建築基準法は、1950 年に施行された建築法規の根幹となる法律で、建築物の安全性を維持するための具体的な規制が設けられている。

問題 37 3

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 誤り。還元利回りは、直接還元法の収益価格及び DCF 法の復帰価格の算定において、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される利回りであり、将来の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むものである。

問題 38 3

(解説) 設問の前提条件に基づいて試算すると以下の通りである。

各項目	数値	計算方法
貸室賃料収入	343,200,000 円	賃貸可能面積 × 月額貸室賃料単価 × 12ヶ月
共益費収入	52,800,000 円	賃貸可能面積 × 月額共益費単価 × 12ヶ月
共益費込み貸室賃料収入	396,000,000 円	貸室賃料収入 + 共益費収入
空室等損失	19,800,000 円	共益費込み貸室賃料収入 × 5.0%
運営収益	376,200,000 円	共益費込み貸室賃料収入 - 空室等損失
運営費用	92,500,000 円	前提条件より
運営純収益	283,700,000 円	運営収益 - 運営費用
敷金の運用益	1,340,000 円	敷金残高 × 1.0%
資本的支出	7,500,000 円	建物再調達原価 × 0.3%
純収益	277,540,000 円	運営純収益 + 敷金の運用益 - 資本的支出
還元利回り	4.0%	前提条件より
収益価格	6,940,000,000 円	純収益 ÷ 還元利回り

問題 39 3

(解説)

設問の前提条件に基づいて試算すると以下の通りである。

DCF 法は、保有期間中の各期間に得られる純収益と復帰価格をその発生時期に応じて現在価値に割引き、それぞれを合計して価格を求める。

単位:円

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目
純収益(NCF)	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000	82,500,000
複利現価率	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81	
純収益の現在価値	76,800,000	73,600,000	70,400,000	68,000,000	64,800,000	

保有期間満了時の売却価格	1,830,000,000	6年目純収益 最終還元利回り	※上3桁未満を四捨五入した金額
売却費用	54,900,000	売却価格 × 3.0%	
復帰価格	1,775,100,000	売却価格 - 売却費用	
復帰価格の現在価値	1,437,831,000	復帰価格 × 5年目複利現価率	
純収益の現在価値合計	353,600,000		

割引率	4.2%
最終還元利回り	4.5%

DCF法による収益価格	1,790,000,000	※上3桁未満を四捨五入した金額
-------------	---------------	-----------------

問題 40 3

(解説)

1. 誤り。竣工後に耐震補強工事等が行われていれば、その耐震性を保持するための費用は反映される。
2. 誤り。ER 作成時点での物理的な建物価格を算定する目的から、変動要因の多い諸費用は含まない。
3. 正しい。あくまで現状規模の建物を再築した際の価格算定となる。建築基準法などの改正による容積率アップ等の外部要因は、算定の対象外となる。
4. 誤り。価格算定は、現状の建物性能・仕様等が対象となる。

問題 41 3

(解説)

1. 正しい。記述の通り。
2. 正しい。ER 作成者により評価方法が異なる可能性があるため、注意が必要である。
3. 誤り。「新耐震基準」の建物であっても、最大級の地震が発生した際は、建物の被害は発生する可能性がある。また「旧基準(1981 年以前)」の建物でも、耐震安全性を考慮して余裕値を持つ建物は、想定被害が低くなる事もあるため、耐震基準のみならず単純に年代だけで判定することはできない。
4. 正しい。記述の通り。

問題 42 2

(解説)

- イ. 正しい。記述の通り。
- ロ. 誤り。記述は「要措置区域」であり、「形質変更時要届出区域」は汚染は有るが現状の土地利用を継続するうえでは健康影響の心配が無い区域である。
- ハ. 正しい。記述の通り。
- ニ. 誤り。国の法規より「厳しい」条例を設けているところもある。

問題 43 1

(解説)

- イ. 誤り。問題文は「アセットマネジメント」の説明である。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。建物管理業務のハード分野だけでなく、運営にかかわるソフト分野も含む。
- ニ. 誤り。コンストラクションマネジメントではなく、狭義の PM の説明になっている。

問題 44 3

(解説)

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 誤り。賃貸人は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。(借地借家法第38条第4項)
4. 正しい。

問題 45 4

(解説)

- イ. 誤り。問題文は「C工事」の説明文である。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。貸方基準ではなく、館内使用細則である。
- ニ. 正しい。

問題 46

本問は、選択肢に不適当な記述があったため、全ての受験者を正解として取り扱った（過去問題集からは問題及び解説を削除）。

問題 47 3

(解説)

- イ. 誤り。「改修工事」と「更新工事」が逆である。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 48 1

(解説)

- 1. 誤り。3,000KL/年ではなく、1,500KL/年が正しい。
- 2. 正しい。
- 3. 正しい。
- 4. 正しい。

問題 49 4

(解説)

- 1. 正しい。
- 2. 正しい。
- 3. 正しい。
- 4. 誤り。Is 値が高い建物ほどその建物の耐震性能は高く、Is 値が 0.6 以上の場合「地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」とされている。

問題 50 1

(解説)

- 1. 正しい。
- 2. 誤り。2006 年に国連が提唱したのは「責任投資原則 (PRI: Principles for Responsible Investment)」である。
- 3. 誤り。建物を利用する人の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組みを評価するツールは CASBEE-ウェルネスオフィスである。
- 4. 誤り。国内の温暖化ガスの排出を 2050 年までに実質ゼロとする宣言が「2050 年カーボンニュートラル宣言」である。

103. 不動産証券化商品の組成と管理

問題1 1

(解説)

- イ. 正しい。証券化商品を現実化するためには、仕組みを考案し、それをアレンジする者の存在が不可欠である。実務的には、それらの者は、アレンジャーあるいはファイナンシャル・アドバイザーと呼ばれる。重要なことは、それらの呼称にかかわらず、どのような行為を行うかであるが、金融機関からデットの調達を行い、どのような投資家からエクイティ性の資金を調達するかをSPCに助言することは、金融商品取引行為には該当しない。金商法上の「投資助言業」には該当しないことも、具体的な有価証券や金融商品が存在しない段階のこととして明らかであろう。投資助言は、有価証券の価値等（有価証券の価値、有価証券関連オプションの対価の額又は有価証券指標の動向をいう）や金融商品の価値等（金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向をいう）の分析に基づく投資判断（投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう）についての助言である。
- ロ. 正しい。SPCの倒産隔離性には、SPC自体の制度設計として、役員や議決権保有者を関係者の利害関係人ではない独立した第三者にするという意味がある。また、倒産申立権の放棄という手法も利用される。
- ハ. 誤り。対象となる不動産資産の売主であるオリジネーターが当該不動産資産をSPCに譲渡した後に会社更生手続きを開始した場合には、更生管財人から、譲渡行為の性質を変えられるリスクと、譲渡行為そのものを否定されるリスクがある。後者のリスクは管財人から行使される否認権であるが、これだけがリスクではなく、会社更生手続きの場合には、譲渡が担保のための権利の移転に過ぎないとされSPCが不動産資産の保有者ではなく更生担保権者に位置付けられるリスクもある。いわゆる真正譲渡性の問題である。
- ニ. 誤り。不動産資産の売買に関する投資判断を、ライセンスを有する第三者に委託する必要があるのは、登録投資法人のみと言える。登録投資法人は資産の運用に係る業務の委託を資産運用会社にしなければならないと規定されており、その意味は、資産運用会社に資産の投資判断を一任することと考えられる。特定目的会社の場合には、対象資産が現物不動産でも不動産信託受益権でも、第三者に投資判断を委託することまでは義務付けられていないと解される、この点が誤っている。さらに、合同会社の場合には、不動産信託受益権を保有するGK-TK方式では、金融商品取引法上の自己運用という方法がある。当該合同会社が適格機関投資家等特例業務の届出をする必要はあるが、投資判断を第三者に委託する必要はない。

問題2 3

(解説)

- イ. 正しい。民法第605条の2の規定通りの効果である。対象不動産の所有権の移転に伴う賃貸人たる地位の譲受人への移転は自動的に行われる。民法第605条の2の適用を受けるためには、賃借人においては賃借権の対抗要件が具備されており、新たな賃貸人において賃借人に対抗するためには所有権移転の登記がなされていることが必要となる。
- ロ. 正しい。民法第605条の2においては、対象不動産の所有権の移転に伴う賃貸人たる地位の譲受人への移転は自動的に行われるにもかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない、と規定された。
- ハ. 正しい。民法第605条の2に基づき、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、後日、譲受人

(賃貸人)と譲渡人(賃借人)との賃貸借契約が債務不履行解除されても、合意解約されても、いずれも同条でいう「終了」に該当し、譲渡人に留保されていたもとの賃借人に対する賃貸人の地位は譲受人に移転すると解釈されている。

- 二. 誤り。民法第605条の3は、所有権の移転に伴い譲渡人と譲受人との合意により賃貸人の地位を移転する規定であるが、賃借人の承諾がなくとも契約上の地位の移転を認めるものであり、「契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する」(民法第539条の2)という条文の特則となる。また、民法第605条の3を適用する場合には、賃借人が賃借権の対応要件を具備しているか否かを問わない。

問題3 3

(解説)

1. 誤り。信託の場合には、所有権がAからBに移転する。これに対し、信託ではなく、不動産の管理処分の委託という意味でPMとの間で締結する不動産管理委託契約では、所有権の移転はない。
2. 誤り。指図権は信託法上、明確に規定されていない。信託法上の受益権の定義は、「受益債権及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう」(第2条第7項)。指図権も一定の行為を求めることができる権利ではあるが、上記の定義は、「この法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し」てのものであり、例えば、信託の本旨に反してなされた信託財産処分行為の取消権(信託法第27条)が該当する。指図権というのは契約上の権利である。
3. 正しい。対象不動産の所有者(オリジネーター)が当初委託者兼当初受益者として受益権を譲渡することが金商法上では新規有価証券の発行に該当することになる。定義府令第14条に発行者と発行時期に関するみなし規定があり、証券化における不動産信託契約の類型では(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合に該当する)、当初委託者兼当初受益者が受益権というみなし有価証券の発行者とみなされ、また当該受益権を譲渡する時に発行されたとみなされる。
4. 誤り。信託受託者が、自ら借入れ債務の主体(資金調達主体)となる方法という観点では、設例の場合も信託内借入れに該当するわけであるが、証券化手法の観点における信託内借入れという場合には、オリジネーターが証券化で資金調達を企図する場合に、資金調達の主体としてSPCを使わず、オリジネーターが信託を設定し受益権を保持しつつ、信託受託者が信託不動産を担保に資金調達をして、その資金を当初の委託者兼受益者たるオリジネーターに信託財産として交付する場合のことを言う。この場合には、オリジネーターの倒産リスクが課題となる。これに対して設例の場合には、純粋に信託財産責任負担債務の問題で、受益者は債務を負わず、受益者が倒産しても受託者が責任を負うということになり、受益者の倒産リスクは問題にならない。

問題4 2

(解説)

- イ. 誤り。特定目的会社における特定資産の処分は、特定目的会社の社員総会で決議する事項ではない。普通決議事項かもしれないと思ったかもしれないが、普通決議事項ではない。仮に総会の決議事項だとしても、法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、取締役その他の機関ができるように定款を定めることは無効である。投資法人では、不動産の処分が、常に役員会の承認事項となるわけではない。利害関係人等との取引は役員会の承認事項である。
- ロ. 正しい。特定目的会社の発行する資産対応証券である優先出資証券については、特定譲渡人が募集等の取扱いを受託する場合以外では、特定目的会社の取締役又は使用人自らが募集等を行うこ

とができるようになった。投資法人の募集投資口の募集等については、第一項有価証券なので第一種金融商品取引業者の取扱い有価証券となるが、募集投資口の募集は一般事務受託者（投信法第2条第23項）に委託しなければならない。

- ハ. 正しい。特定目的会社では、特定譲渡人、特定資産管理処分受託者、特定資産が受益権である場合の信託受託者（信託銀行）及びそれぞれの役員は、取締役、監査役になれない。投資法人の執行役員については、資産運用会社の役員が就任できないという制限はない。
- ニ. 誤り。投資法人について、資産運用会社は、投資法人が特定資産のうち不動産や不動産信託受益権を取得または譲渡した場合には、資産運用会社の利害関係人等でない不動産鑑定士による鑑定評価を取得させる義務（投信法第201条第1項）があるが、事前ではないので、この点が誤っている。

特定目的会社については、優先出資の募集に際しては、引受けの申込みをしようとする者に一定の事項を通知する義務がある（資産流動化法第40条第1項）。通知すべき事項として、「土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって政令で定めるものについては、政令で定める不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額」を記載しなければならないとされている（特定社債の募集に際しても同様）。ただし、募集される優先出資を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には（いわゆる総額引受契約）、同法第40条第1項（通知義務）は適用しない、とされている（同法第41条第2項）。資産流動化計画の中には特定資産が不動産の場合には価格を記載することになっているが、鑑定評価を取ることがそれによって義務付けられているわけではなく、総額引受がなされて鑑定評価額を例えば優先出資引受申込書に記載しなくて良い場合には、資産流動化計画中にも鑑定評価額を記載することはしない。

問題5 3

（解説）

1. 誤り。ほぼすべて誤りの文章である。まず投資法人には規約はあるが、それについては公証人の認証を得る必要はない。また、投資法人としての設立は法人登記であり、金商法上の設立の届出は必要であるが、それが法人としての設立になるわけではない。また、資産の運用会社に登録は必要であるが、それは金商法上の登録ではなく、投資信託及び投資法人に関する法律上の規定である。
2. 誤り。最後のなお書きの文章が間違っている。資産の運用に係る委託契約については、解約だけでなく、締結についても投資主総会の承認決議が必要である。
3. 正しい。2013年の改正（2014年施行）では、投信法第201条の2が新設され、その第1項で、資産運用会社は、投資法人が資産運用会社の利害関係人等との間で「有価証券の取得又は譲渡」、「有価証券の貸借」、「不動産の取得又は譲渡」又は「不動産の貸借」に該当する取引（投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものを除く）が行われることとなる場合には、あらかじめ、投資法人の同意を得なければならないとした。投資法人の同意を執行役員が与えるためには役員会の承認を受ける必要がある（同条第2項）。
4. 誤り。投資法人が行うことができる「不動産の取得」（投信法第193条第1項第3号）には、投資法人が自ら宅地の造成または建物の建築を行うことは含まない一方、投資法人が宅地の造成または建物の建築に係る請負契約の注文者になることを含むと一般的に解されている。

問題6 4

（解説）

1. 正しい。賃貸や売買という不動産取引を行う不動産会社が任意組合契約に基づく金銭の出資によ

り資金を調達する場合には不動産特定共同事業法の適用が原則としてある。

2. 正しい。不特法第2条第3項第1号は任意組合型の不動産特定共同事業契約を、「各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約」と規定し、「1人又は数人の者にその業務の執行を委任して」という要件がある。不特法第2条第4項は不動産特定共同事業を定義するが、その1号では、不動産特定共同事業を、「不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為」を業として行うものをいうとするが、その中で、不特法第2条第3項第1号に掲げる不動産特定共同事業契約にあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限ると規定して、業務の執行の委任を受けていない場合には不動産特定共同事業から除外されることを明記している。
3. 正しい。不特法第2条第3項第2号は、匿名組合契約型を定める。「当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生じる収益の分配を行うことを約する契約」と規定する。
4. 誤り。投資事業有限責任組合法で許容される投資事業の中には、現物不動産の取得および保有はないので、有責組合で現物不動産を取得、保有、売買等を行うことはできない（政令で認められる担保不動産の取得等を除く）。

問題7 3

（解説）

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。

不特法上の倒産隔離型の仕組みでは、対象不動産の保有主体としての（イ）特例事業者は、匿名組合員を募るときには、投資家勧誘（不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務）を不特法上の（ロ）許可事業者である（ハ）第四号事業者に委託しなければならない。（ハ）第四号事業者は、金商法上の第二種金融商品取引業の登録が必要となっている。

（ハ）第四号事業者が行う投資家勧誘行為において、勧誘の相手方が金商法上の（ニ）特定投資家か、それ以外の投資家であるかを確認する必要がある。なぜなら、不特法上でいう不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務は、同時に、金商法上のみなし有価証券（集団投資スキーム持分）の私募の取扱いに該当することになり、相手方が金商法上の（ニ）特定投資家の場合には、（ホ）オプトアウト告知をしなければならないからである。金商法上の（ニ）特定投資家は、不特法上の（ヘ）特例投資家に該当するので、投資家が金商法上の（ニ）特定投資家の場合には、不特法上の契約成立前書面や金商法上の契約締結前書面の交付義務がなくなる。

問題8 4

（解説）

- イ. 誤り。定義府令第14条に信託受益権の発行者と発行時期に関するみなし規定があり、証券化で使われる類型の信託契約では、当初委託者兼当初受益者が受益権というみなし有価証券の発行者とみなされる。
- ロ. 誤り。流動性が低いとされる第二項有価証券（すなわち第2項各号規定のみなし有価証券）には原則として金融商品取引法第二章の「企業内容等の開示規定」の適用はないが（金商法第3条でその旨明記されている）、例外的に「有価証券投資事業権利等」といって、匿名組合の営業者の行う「出資対象事業」として、その出資総額の50%を超える額を有価証券に投資する事業であるような場合の匿名組合員の権利は、金商法第二章の開示規定の適用を受ける。開示規定の適用を受ける場合、第二項有価証券において公募を意味する「募集」とは、匿名組合出資持分の場合には500

名以上の者が匿名組合員となるような場合をいう（金商法施行令第1条の7の2）。

- ハ、正しい。宅建業法上の重要事項の説明義務は現物不動産取引のみを念頭においていたが、金商法施行に伴い改正され、宅建業法第35条第3項は、「宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託（当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る）の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第5号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない。」としている。
- ニ、正しい。信託不動産の大規模修繕に伴う受益者による金銭の拠出（金銭の信託）は信託受益権という有価証券の価値に大きな影響を与える判断と考えられるため、投資運用業の業務に該当する可能性がある。

問題9 4

（解説）

1. 正しい。金商法第37条の3第1項本文柱書は、「金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」と規定する。それぞれの法律で同様の事前の説明義務がある。
2. 正しい。2014年4月からは、金商法上のインサイダー規制の対象となる「上場会社等」に上場投資法人が含まれるようになり、「特定有価証券等」に上場リート投資口等が含まれるようになった。
3. 正しい。匿名組合出資などを受けて不動産信託受益権を保有するSPC（SPC以外の事業会社でも同様である）は、自らが有価証券の投資事業を行う主体となり、業として行う場合には、原則的に投資運用業（その中でも自己運用業と言われる）の登録が必要とされることとなった。
4. 誤り。特定目的会社とGK-TK方式におけるGKとを比較した場合の違いの一つとして、両法人が不動産信託受益権投資をした場合、特定目的会社では金商法上の自己運用行為にならないのに、GKの場合にはなるという点がある。自己運用業を構成する自己運用行為とは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、集団スキーム持分等を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと（第2条第8項第12号に掲げる行為に該当するものを除く）をいう。つまり、特定目的会社の場合には、出資を受けているのは、集団スキーム持分等を有する者からではないので、自己運用行為にはならない。

問題10 1

（解説）

- イ、正しい。特定資産が不動産信託受益権である場合、信託受託者が既に存在するので、資産流動化法上は、別途特定資産管理処分受託者を置く必要はない（同法第200条第1項参照）。
- ロ、正しい。この場合、任意に、アセットマネジメント会社と金商法上の投資一任契約や投資助言契約を締結できる。
- ハ、誤り。特定目的会社ははじめから特定投資家である。特定投資家のうち一定の投資家の場合には、オプトアウト告知をしなければならない。
- ニ、正しい。GK-TK方式では、エクイティ投資家たる匿名組合員に投資判断の意思決定を行わせることは匿名組合性との観点から慎重な検討が必要であり、明確な公権的解釈がない状況であるが、特定目的会社の場合には、定款で優先出資社員に追加的な議決権を付与することができ、そのよう

な議決権の付与が優先出資社員の有限責任性に否定的な影響を与えることもないので、スキーム上の安定性があるといわれる。

問題 11 2

(解説)

- イ. 誤り。消費者契約法は、消費者契約法の締結に際し、事業者が断定的判断の提供をし、消費者が誤認、それによって意思表示をした場合に契約を取り消すことを認めている（消費者契約法第4条第1項）。本問は断定的判断の提供と言えるであろう。上記の取消権については、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、あるいは当該消費者契約の締結の時から5年間を経過したとき時効によって消滅するので、6年後に消費者契約法に基づき取消することはできない。なお、会社法その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取り消すことができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、消費者契約法上の取消権も行使することができない（消費者契約法第7条2項）とされ、例として、投資法人の投資口の引受けなどがこれに該当する。
- ロ. 正しい。金商法上の有価証券の販売は、有価証券を取得させる行為に該当するので、金融サービス法上の金融商品の販売等に該当する。同法第5条は、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項の断定的判断を提供、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為（以下「断定的判断の提供等」という）を行ってはならないとし、同法第6条では、当該規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずるとしている。金融サービス法第6条の損害賠償請求権は民法の不法行為の特則である。
- ハ. 誤り。宅建業者が法人でも個人でも、事業として個人に不動産信託受益権を販売する契約には消費者契約法の適用がある。消費者契約法上、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者によるその責任の有無を決定する権限を付与する条項等、事業者の責任の全部又は一部を免除する条項を無効とする。契約不適合責任について責任の決定権限を事業者にのみ付与する規定は無効となる。消費者契約法上、取消しできる場合ではない。
- ニ. 正しい。金融サービス法では不動産特定共同事業契約の締結も金融商品の販売として定義されているが（金融サービス法第3条第1項第7号）、対象となる契約は、金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る、とされているので、現物を出資したり、現物で出資の返還をするような組合型の不動産特定共同事業契約には適用がない。

問題 12 4

(解説)

- イ. 正しい。特例事業の場合には、「宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事であつてその費用の額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして主務省令で定める金額を超えるものを行う場合にあっては、特例投資家に限定して契約を締結すること」という要件がある。不特法施行規則第2条第1項で、宅地の造成、建物の建築以外に建物の修繕又は模様替に関する工事が対象とされ、それらを行う特例事業の場合、第三号事業者へ委託する特例事業の場合には、対象不動産の価格（鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう）の1割に相当する額を超えないものによりのみ参加できるとされている（施行規則第2条第2項）。金商法上の特定投資家は不特法上の特例投資家であり、オプト

インした場合を含む（不特法施行規則第4条第1項第5号では、特定投資家として「金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家（同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く）及び同法第34条の3第4項（同法第34条の4第6項において準用する場合を含む）の規定により特定投資家とみなされる者」と規定されている）。

ロ. 正しい。金融サービス法上は、法4条2項は、重要事項の説明は、「顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。」とし、販売業者等の説明義務の中に適合性原則を反映させ、投資家に適合する説明義務を課している。この説明義務は顧客が特定顧客の場合には不要である。金商法上も、適合性の原則を反映させた説明義務が課されており、金融商品取引業者等は契約締結前交付書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為をしてはならないとされている（同法第38条第9号及び金融業等府令第117条第1項第1号）。締結前交付書面の交付は顧客が特定投資家の場合には適用されない。

ハ. 誤り。「不動産特定共同事業者は、不動産特定共同事業契約の締結をするときは、第3条第1項の許可又は第9条第1項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款に基づいて、これをしなければならない。」（不特法第23条第1項）とされているが、特例投資家のみを相手方として不動産特定共同事業契約の締結する場合であって、当該不動産特定共同事業契約により当該不動産特定共同事業契約上の権利義務を他の特例投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているときは、この義務は適用しないこととされた（同法第68条第3項）。

ニ. 誤り。金商法第40条は、いわゆる適合性の原則を規定し、同条第1号は、「金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること」にならないように、その業務を行わなければならないとしている。当該顧客に投資勧誘をすることの適切性を判断しなければならない法律上の義務があることになる。不特法は、この規定を準用している。この適合性の原則は、金商法の場合には特定投資家、不特法の場合には特例投資家には適用がない。

問題 13 3.

（解説）

イ. 誤り。両法で説明義務の対象は異なるものの、重なり合う部分もあり、明確な役割分担をしていくわけではない。金商法については、説明義務を規定すると言ってよい締結前交付書面で記載すべき事項には、リスクもある。第37条の3第1項第5号では「顧客が行う金融商品取引行為について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨」と規定している。

ロ. 誤り。不特法上の契約成立前交付書面での記載事項と金商法上の締結前交付書面での記載事項は重なるところも異なるところもあり、どちらか一方で良いというものではない。金融サービス法上は、「一つの販売行為に複数の金融商品販売業者等が関与する場合、いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、他の金融商品販売業者等は、当該重要事項について説明をすることを要しない。」という規定がある。

ハ. 正しい。

ニ. 正しい。

問題 14 2

(解説)

1. 正しい(資産流動化法第208条)。
2. 誤り。投資運用業を行う者は、兼業規制の適用を受ける。なお、二種金商業のみを行う者には、この規制の適用を受けないという点は正しい。(金商法第35条、同第35条の2)
3. 正しい(金商法第63条・第63条の3第1項・金商令第17条の12)。
4. 正しい。

問題 15 1

(解説)

- イ. 誤り。元本保証商品は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法の適用を受ける。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。自主規制規則は法令ではなく、会員ではない業者を拘束しないが、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業及び投資運用業を行う際の登録拒否要件として、その業務を行う者を主要な協会員又は会員とする認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会に加入していない者で、当該協会の定款諸規則に準ずる内容の社内規則を作成していないもの・当該社内規則を遵守するための体制を整備していないものが存在する(金商法第29条の4第1項第4号ニ)。
- ニ. 正しい。

問題 16 2

(解説)

- イ. 誤り。一項有価証券の少人数私募とは、適格機関投資家私募にも特定投資家私募にもならず、「勧誘対象」が50名未満で多数の者に所有される恐れが少ない場合をいう(金商法第2条第3項第2号ハ、金商令第1条の7第1号)。勧誘先が50名以上なら、最終的な取得者が50名未満でも少人数私募にはならない。
- ロ. 誤り。発行額が1億円以上の公募を行う場合、有価証券届出書の提出が必要となる(金商法第4条第1項、第5条)。一方、発行額が1,000万円超1億円未満の公募を行う場合、有価証券届出書に代わり有価証券通知書の提出が必要であり、発行額が1,000万円以下の場合はいずれも不要である(金商法第4条第6項、開示府令第4条第5項、特定開示府令第5条第4項)。
- ハ. 誤り。二項有価証券の募集の定義は、新たに発行される有価証券の取得の申込の勧誘のうち、その勧誘に応じることで「相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合」(金商法第2条第3項本文・第3号)をいい、勧誘先ではなく所有者の数が基準となる。そして「相当程度多数の者」とは、500名以上のことをいう(金商令第1条の7の2)。
- ニ. 正しい(金商法第37条の3第3項、金商令第16条の2)。

問題 17 2

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。

金商法は、金融商品取引業者等に対し、不動産証券化商品を販売する上で、投資家の能力や目的に照らして不適当と認められる勧誘を避けるよう留意すべしという(イ)適合性の原則に立脚することを求めている。同法は、勧誘の相手方が特定投資家である場合、この原則に立脚することを(ロ)求めている。

また、(ハ)消費者契約法においては、消費者を勧誘場所から解放しないことにより当該消費者が

困惑し、契約に至った場合、消費者は追認できる時から(二) 1 年間、その契約を取り消せるとしている。

問題 18 2

(解説)

- イ. 誤り。各種業法で定められている説明義務に反すれば、行政処分を受ける恐れがある。
- ロ. 正しい(金商法第38条第9号、金商業等府令第117条第1項第1号)。
- ハ. 正しい(金融サービス法第4条第2項・第7項、金融サービス令第12条)。
- ニ. 誤り。金融サービス法上必要とされている投資家への説明の欠如により投資家が損害を被った場合、故意過失の有無によらず民事上の損害賠償責任が生じる(金サ法第6条)。

問題 19 3

(解説)

- 1. 正しい。
- 2. 誤り。コンプライアンス委員会には、コンプライアンスオフィサーのほか、外部専門家を委員に加えることが多い。
- 3. 正しい。
- 4. 正しい。スポンサーはREITの外部成長、内部成長に貢献するが、スポンサーとの取引は常に利益相反の問題が伴うので注意が必要である。

問題 20 2

(解説)

- イ. 正しい。ヴィークルは資産流動化型と資産運用型に分類できるが、不動産の譲渡に関する会計基準もヴィークルが資産流動化型か資産運用型かによって適用される会計基準が異なる。
- ロ. 正しい。実務においては、関係会社間以外の譲渡の際にも判断基準の一つとして考慮されている。
- ハ. 誤り。資産運用型ヴィークルへの譲渡で、通常の営業活動による売却の場合にのみ企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」が適用される。
- ニ. 誤り。不動産の譲渡の際には、金融商品のように構成要素ごとに分解して移転の可否を判断することは通常難しいと考えられるため、リスク・経済価値アプローチによって、資産全体を対象として資産が他に移転しているかの判断を行う。

問題 21 4

(解説)

- 1. 正しい。
- 2. 正しい。
- 3. 正しい。
- 4. 誤り。セール・アンド・リースバック取引の場合でも、オペレーティング・リース取引であって、譲渡人(借手)が適正な賃借料を支払うこととされている場合には、売却取引として会計処理できる場合がある。

問題 22 4

(解説)

- 1. 誤り。日本の会計基準では、持株基準を一つの目安としながらも、実質的に他の企業を支配しているか否か(実質支配力基準)によって連結の要否を判断することとされている。他の企業の議

決権の 40%~50%を保有している場合でも、要件に該当すれば、他の企業を支配していると認められ、連結対象となる場合がある。

2. 誤り。問題文は持分法における関連会社の定義を一部修正したもの。
3. 誤り。緊密な者及び同意している者が所有している議決権についても考慮した上で他の企業を支配しているか否かを判定することが求められている。
4. 正しい。要件に該当する。

問題 23 1

(解説)

空欄を埋めた文章は以下のとおりである。

7-2 前項にかかわらず、特別目的会社（資産の流動化に関する法律（平成 10 年法律第 105 号）第 2 条第 3 項に規定する（イ）特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。）については、（ロ）適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した（ハ）企業から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。

問題 24 4

(解説)

1. 誤り。平成 19 年（2007 年）3 月にリース会計基準が改正され、現行の基準では所有権移転外ファイナンス・リース取引でも重要性に乏しい場合を除き売買処理をしなければならないこととなった。賃貸借処理が認められていたのは、改正前の基準である。
2. 誤り。「75%以上」ではなく、「90%以上」が正しい。
3. 誤り。リース取引はファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分類されるが、オペレーティング・リース取引に分類された場合には資産計上はされないため、問題文の表現は誤りということになる。問題文の説明は IFRS 第 16 号「リース」におけるリース取引の取り扱いである。
4. 正しい。経済的耐用年数基準では、「解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね 75%以上」であることが要求されているが、問題文を検討すると $8 \text{ 年} \div 10 \text{ 年} = 80\%$ となり、経済的耐用年数基準の要件を満たすため、ファイナンス・リース取引に該当すると判断される。同適用指針 9 項(2)の括弧書きに該当する場合とは、種々の事項を判断した結果現在価値基準の判定結果が 90%を大きく下回ることが明らかな場合であり、この場合にはファイナンス・リース取引には該当しないと判断される。

問題 25 3

(解説)

1. 誤り。「おおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングする」ことが求められているため、不動産の一般的な証券化ヴィークルでは物件ごとのグルーピングとなることが多いものの、当該グルーピングの結果によっては複数の資産が資産グループとして 1 つにまとめられ、当該資産グループを単位として減損損失の判定対象となることがある。
2. 誤り。減損の兆候が例示されているいずれのものであった場合でも、「減損の認識の判定」のステップにおいて割引前将来キャッシュ・フローは算定される。
3. 正しい。

4. 誤り。回収可能価額は使用価値と正味売却価額のいずれか高い金額であるため、問題文の場合は使用価値の9,000となり、資産の帳簿価額15,000との差額である6,000が減損損失として認識される。

問題 26 3

(解説)

- イ. 正しい。建設仮勘定や投資不動産についても資産除去債務が存在している場合には、資産除去債務会計基準の適用対象となる。
- ロ. 誤り。一時の費用として計上するのではなく、減価償却を通じて有形固定資産の残存耐用年数にわたり各期に配分する。
- ハ. 誤り。負債計上していない場合には、①資産除去債務の概要、②合理的に見積もることができない旨、③その理由を注記事項として開示する必要がある。
- ニ. 正しい。

問題 27 2

(解説)

1. 誤り。販売用不動産は商品であり、販売用不動産を同基準の適用対象から除外するといった例外規定はないため、同基準の適用対象となると考えられる。
2. 正しい。
3. 誤り。問題文に記載の方法の他にも配分方法は考えられ、それが状況に応じて合理的と認められる方法であればその方法によって取得価額を配分することは可能であり、問題文の方法以外を禁止した基準等はない。
4. 誤り。詳細については監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」及び実務対応報告第32号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」を参照されたい。

問題 28 1

(解説)

法人税及び消費税の納税主体がいずれとなるかにより分類すると以下の通りとなる。

	投資法人	匿名組合に基づく 損益の分配	任意組合	受益者等課税信託	合同会社
法人税	②	③	③	③	①
消費税	①	⑤	③	③	①

- ①ヴィークル自体が納税主体となる（通常課税）
- ②ヴィークル自体が納税主体となる（ただし、支払配当の損金算入可）
- ③受益者または組合員が納税主体となる
- ④受託者または業務執行組合員が納税主体となる
- ⑤営業者が納税主体となる

投資法人、特定目的会社は法人税、消費税共に納税主体となる事業体であるが、一定の要件を満たす

場合に所得計算上配当を損金に算入することが可能となり、結果として法人税課税を減少することができる。また、合同会社は、単体では通常の法人税課税を受けるヴィークルであるが、組合員課税となる匿名組合と組み合わせることにより、匿名組合契約に基づき匿名組合員に分配すべき利益の額を営業者たる合同会社の所得計算上損金に算入することが可能となり、結果として法人税課税を減少することができる。ただし、所得は分配により組合員に帰属するが、匿名組合の事業に属する資産の譲渡等または課税仕入れ等については、営業者が単独で行ったことになる（消基通 1-3-2）。一方、任意組合、受益者等課税信託においては事業に係る法人税、消費税の納税義務者はそれぞれ組合員、受益者となる。

問題 29 3

（解説）

1. 誤り。金商法において有価証券とみなされる任意組合及び匿名組合出資は法人税法上の有価証券には該当しない。
2. 誤り。匿名組合契約等に基づく匿名組合配当に係る源泉税については源泉徴収を義務付けられている。なお、任意組合契約に基づく利益の分配については、原則として源泉徴収は不要であるが、非居住者及び外国法人が恒久的施設を通じて行う組合契約事業から生ずる利益の分配に対しては源泉徴収が必要となる。
3. 正しい。法人が組合員となっている組合の利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する個々の損益を計算して、当該法人の当該事業年度の益金又は損金の額に算入するものとする。ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる（法基通 1-14-1 の2）。
4. 誤り。法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額を、その計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する（法基通 14-1-3）。

問題 30 3

（解説）

1. 誤り。税法上の分類として、「受益者等課税信託」、「集団投資信託等」、「法人課税信託」に分かれ、その分類によって課税方法が異なる。集団投資信託（特定受益証券発行信託、合同運用信託、証券投資信託、国内公募等投資信託、外国投資信託）および退職年金等信託、特定公益信託等については、信託収益を受益者が現実に受領したときに、受益者に課税する。なお、税法上の「集団投資信託」という用語は、一般的に用いられる「集団投資スキーム」という用語とはその対象範囲が異なっており、集団投資スキームに含まれる特定目的信託等、税法上法人課税信託に分類されているヴィークルは含まないことに留意が必要である。
2. 誤り。受益者等課税信託は、その信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、法人税法、所得税法を適用する。信託財産に帰せられる収益及び費用は、その信託の計算期間にかかわらず、その受益者等である法人の各事業年度の期間に対応する収益及び費用となり、また受益者等である個人のその年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する（法第12条第1項及び法基通 14-4-2、所得税法第13条第1項及び所基通 13-2）。

3. 正しい。受益者等課税信託においては、信託財産の譲渡及び信託財産からもたらされる収支は、受益者の取引とみなされることから、消費税の計算においても受益者の計算に含まれることとなる。集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託又は特定公益信託等については、その信託財産の実質的な所有者である受益者等ではなく、現実的信託財産を所有しその運用等を行っている取引行為者である受託者が納税義務を負う。
4. 誤り。損失の取り込み規制が置かれているのは、法人課税信託ではなく、信託から生じた損益を受益者が取り込む受益者等課税信託である（措法第41条の4の2、第67条の12）。

問題 31 4

（解説）

特定目的会社の導管性要件は大別して対象法人（対象事業体）の要件と対象事業年度の要件により構成されており、本問は当要件を横断的に問うものである（措法第67条の14、措令第39条の32の2及び措規第22条の18の4）。

1. 誤り。対象法人の要件として、その発行した特定社債が機関投資家又は特定債権流動化特定目的会社のみによって保有されることが見込まれていることが必要であり、早期に社債を償還するスキームには制限が置かれている。
2. 誤り。対象事業年度の要件として、特定資産を信託財産として信託していること又は特定資産の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していることが定められている。
3. 誤り。対象事業年度の要件として、流動化計画に記載のある特定資産以外の資産（ただし、業務の運用に必要となる一定の資産等は除く）を保有していないことが定められており、新たな特定資産を追加取得する際には流動化計画の変更とこれに関する届出等の手続きが必要となる（措令第39条の32の2⑧）。
4. 正しい。対象法人の要件として、その発行した優先出資及び基準特定出資の募集等が募集ごとかつ種類ごとに50%超国内で行われる旨流動化計画に記載又は記録があることが要件となっている。

問題 32 2

（解説）

投資法人の対象法人の要件及び対象事業年度の要件を横断的に問うものである。

1. 誤り。投資主が1グループで総投資口数の50%超の投資口を有している同族会社又は投資主が1グループで重要事項に係る議決権のいずれか50%超を有している同族会社に該当しなければ、導管性要件を満たすこととされている（措法第67条の15第1項第2号二、措令第39条の32の3第5項）。
2. 正しい。事業年度終了時の投資口の保有要件については、発行済投資口が50人以上の者によって所有されていること、あるいは発行済投資口が機関投資家のみにより所有されていることのいずれかを満たせばよい。
3. 誤り。事業年度末において有する有価証券、不動産等一定の特定資産の帳簿価額が総資産価額の2分の1相当額を超えていることが要求されている。
4. 誤り。租税特別措置法において導管性要件の一つとして「他の法人の発行済株式または出資の50%以上を有していないこと」が定められている。出資等の範囲には匿名組合出資が含まれることが令和元年度税制改正により明確化され、匿名組合を通じて間接的に有する株式等についても合算（その保有株式等に匿名組合出資割合を乗じて算出する）して保有割合を判定することとされている。

問題 33 4

(解説)

投資法人の導管性要件のうち、いわゆる 90%超配当要件に関する設問である。

1. 誤り。投資法人のその事業年度に係る配当等の額の支払額が、その事業年度の配当可能利益の額として政令で定める金額の 100 分の 90 に相当する金額を超えている場合に、支払配当の全額が損金に算入される。ここにいう配当可能利益の額は、会計上の税引前当期純利益を起点として調整を加えた金額であり、法人税法上の課税所得とは異なる概念である（措法 67 条の 15①二）。
2. 誤り。税務上の所得が会計上の利益を上回る一時差異が生じた場合には、一時差異等調整引当額による導管性維持を図ることとなるが、寄附金等の永久差異が生じていても一時差異等調整引当金の設定対象とならない（措法第 67 条の 15 参照）。
3. 誤り。負の評価・換算差額等が生じた場合には、負の評価・換算差額等から前期繰越利益等の額を控除した金額を、導管性要件の判定式の分母の額から控除することができるよう手当されているが、繰延ヘッジ利益が生じている場合について特段の対応措置はない。
4. 正しい。「投資法人の計算に関する規則」に則り、会計上、一時差異等調整引当額として区分される部分については、通常の利益の分配と同様、「配当等の額」として取り扱われ、その全額が損金の額に算入される（措法第 67 条の 15）。

問題 34 3

(解説)

1. 正しい。資本金 1,000 万円未満の法人（社会福祉法人を除く）のうち、その事業年度開始の日において他の者に 50%超支配されており、かつ、その判定の基礎となった他の者（特殊関係者などを含む）のうちいずれかの者の課税売上高（新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間の課税売上高）が 5 億円を超える法人（特定新規設立法人）については、納税義務の免除の特例は、適用されない。
2. 正しい。高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後 3 年を経過する日の属する課税期間（設問の場合では、翌々事業年度）までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、事業者免税点制度は適用されない（消法第 12 条の 4 参照）。
3. 誤り。簡易課税制度におけるみなし仕入れ率は、取引の内容に応じた事業の区分により適用される。ヴィークルにおける賃料収入等は第六種事業に該当し 40%、固定資産の売却については第四種事業に該当し 60%、棚卸資産の売却については売却先により第一種事業又は第二種事業に該当し 90%又は 80%のみなし仕入れ率が適用される（消令 57⑤⑥、消基通 13-2-4）。
4. 正しい。事業者が国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額（建物に係る資本的支出を含む（消基通 11-7-5））については、原則として仕入れに係る消費税額の控除の規定は適用されない（消法第 30 条第 10 項）。ただし、居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後 3 年を経過する日の属する課税期間の末日までに、その居住用資産を譲渡あるいは課税事業へ転用した場合には、仕入税額に一定の調整額を加算することができる。

問題 35 2

(解説)

1. 誤り。法定 4 ヴィークルが取得する流通税の軽減措置、不特法において特例事業者等が取得する一定の不動産に係る軽減措置はいずれも時限措置であり、延長の是非は 2 年ごとに検討されている。
2. 正しい。信託における登録免許税の課税については、地方税法第 73 条の 7 第 3 号により、委託者

から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得（一定の新築建物等の取得を除く）に係る所有権の移転登記については、形式的所有移転として非課税となる。ただし、信託設定そのもの（所有権の信託の登記）については、課税される（登録免許税法第9条別表第一. 1（十）イ等）。

3. 誤り。不動産取得税は、不動産の取得について取得者に課税される都道府県税であり、不動産の取得日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所等への申告が必要となる。特に軽減措置を受ける場合には、申告手続きを行っていることが適用の要件となる。
4. 誤り。信託設定された不動産を信託受益権として取得したことに關しては、不動産取得税でいう不動産の取得にはあらず、不動産取得税は課されない。

104. ファイナンス理論と投資分析

問題 36 4

（解説）

1. 誤り。 $U = \sqrt{W}$ は上に凸な関数であり、この効用を持つ投資家はリスク回避的な投資家である。
2. 誤り。期待効用は効用関数を用いて $0.5 \times \sqrt{0} + 0.5 \times \sqrt{10,000} = 0.5 \times 100 = 50$ となる。
3. 誤り。 $50 = \sqrt{W}$ より、 $W = 50^2 = 2,500$ である。
4. 正しい。投資機会Bの期待効用は $U = \sqrt{5,000} \approx 70.71$ であり、投資機会Aを上回る。

問題 37 2

（解説）

- イ. 誤り。標準偏差が大きいほど裾が広がる。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。期待値0、標準偏差1である。
- ニ. 正しい。

問題 38 1

（解説）

1. 正しい。
2. 誤り。ポートフォリオの期待リターンは、 $(50\% \times 5\%) + (50\% \times 7\%) = 6\%$ となる。
3. 誤り。問題文のような保有割合のポートフォリオの場合には、2つの資産の相関係数が小さくなるほど、ポートフォリオのリスク（標準偏差）は小さくなる。
4. 誤り。

問題 39 4

（解説）

1. 正しい。
2. 正しい。
3. 正しい。
4. 誤り。トービンの分離定理によれば、「最適ポートフォリオ」における安全資産と接点ポートフォリオの組み合わせ比率は、投資家のリスク回避度によって決まる。

問題 40 2

（解説）

資産*i*のβ値は、 $\beta_i = \sigma_{iM} / (\sigma_M)^2$ であるので、 $\beta_i = (7.2\% \times 3\% \times (0.5)) / (3\%)^2 = 1.2$

また、CAPM が成立しているので、期待リターンは、

$$E[R_i] = R_f + \beta_i(E[R_M] - R_f)$$

$$= 1\% + (3\% - 1\%) \times (1.2) = 1\% + 2.4\% = 3.4\%$$

問題 41 1

(解説)

トレーナーの測度の定義より、 $(7\% - 1\%) / 1.2 = 5.0\%$

問題 42 4

(解説)

満期 n 年の割引債の割引率のことを n 年のスポットレートと呼ぶ。

問題 43 4

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 44 2

(解説)

- イ. 誤り。これはヨーロピアン・オプション取引の説明である。
- ロ. 誤り。値洗いや追加の証拠金を求められるのは、先物取引である。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 45 3

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 誤り。原資産の保有とプット・オプションの買いポジションによる戦略をプロテクティブ・プット戦略と呼ぶ。
- ニ. 正しい。

問題 46 3

(解説)

1. 誤り。回収リスクは発行体企業のデフォルト懸念が比較的大きい場合に加味するという考え方もある。
2. 誤り。予想デフォルト確率とデフォルトが生じた場合の損失の程度が、リスクのある社債への発行利回りを決定する 2 つの最も重要な要因であることに鑑みれば、借手の立場から行う信用リスク管理においても、デフォルト・リストと回収リスクの双方に目配りすることが重要である。
3. 正しい。
4. 誤り。BS をみて企業信用リスクを考える際には、資本構成と資産内容の双方をよく吟味し、両者の関係を総合的にみて判断することが必要である。

問題 47 2

(解説)

1. 誤り。日経平均株価（日経 225）は、株価平均型である。
2. 正しい。
3. 誤り。「株価平均型」である「日経平均株価（日経 225）」が下落したとしても、時価総額が大きい銘柄の株価上昇が大きい場合、「時価加重型」である「TOPIX」は上昇する可能性がある。
4. 誤り。東証 REIT 指数についても、配当込み指数が公表されている。

問題 48 4

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 正しい。
- ハ. 正しい。
- ニ. 正しい。

問題 49 3

(解説)

CAPM による計算式は、「株式 A の期待リターン＝リスクフリーレート＋エクイティリスクプレミアム×ベータ」である。問題にある前提数値を当てはめると、「 $6.0\% = 0.5\% + 5.0\% \times \text{ベータ}$ 」となることから、ベータは 1.1 である。

問題 50 1

(解説)

- イ. 正しい。
- ロ. 誤り。2018 年 5 月に日本リートファンド（現・日本都市ファンド）が J-REIT で初めてグリーンボンドを発行した。
- ハ. 誤り。GRESB リアルエステイト評価参加者は年々増加しており、グローバルでは 2021 年は 1,520 社、日本では 109 社にまで拡大。そのうち、J-REIT では合計 55 社が参加しており、参加率は J-REIT 市場の 98.5%（時価総額ベース、2021 年 9 月 1 日時点）に達している。
- ニ. 誤り。ESG 分野において、「気候変動対策に熱心なフリをする」グリーンウォッシングの問題が課題となっている。